



COMUNE DI PALERMO

**AREA DEL PATRIMONIO, DELLE POLITICHE AMBIENTALI E
TRANSIZIONE ECOLOGICA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
STAFF DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AMBIENTALI E
TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Determinazione Dirigenziale n.**16689** del **22 dicembre 2023**

Oggetto: Piano di Utilizzazione ex L.R. n° 14/88, art. 23 della zona di pre-riserva della Favorita della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino. Nomina Staff di Piano

Responsabile del procedimento:
GIUSEPPINA LIUZZO

Firmato digitalmente da
GIUSEPPINA LIUZZO
Data: 22/12/2023 13:48



COMUNE DI PALERMO

La Dirigente ad interim del Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve

Premesso che:

1. il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ha attribuito alle competenze del Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica (da ora in poi "Settore") il Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve (da ora in poi "Servizio")
2. Al Servizio in argomento risulta assegnata la seguente competenza: *Elaborazione dei Piani di Utilizzo delle riserve cittadine*
3. All'interno del territorio comunale ricadono le Riserve naturali orientate (RNO) di Monte Pellegrino, Capo Gallo e Grotta Molara, la Riserva naturale Integrata (RNI) di Grotta Conza istituite ai sensi della L.R. n° 14/88 di competenza della Regione Siciliana;
4. Per effetto della richiamata L.R. n° 14/88, art. 23: "Art. 23 Norme di salvaguardia delle riserve (sostituito dall'art. 23 della L.R. 14/88)" i Comuni singoli o associati "Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni..., entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 7, secondo e terzo comma. I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione e' demandata all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del consiglio regionale dell'urbanistica e del consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi."
5. All'interno delle richiamate riserve cittadine ricadono anche Siti della Rete natura 2000 per i quali il DPR 357/1997, come modificato dal DPR 120/2003 e le relative Linee Guida nazionali Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), recepite dalla Regione Siciliana in ultimo con il Decreto Assessoriale 29 giugno 2023, n. 237, dispongono l'espletamento della procedura di V.Inc.A e l'espressione del relativo parere ambientale da parte dell'Autorità Competente, previo parere di V.Inc.A. dell'Ente Gestore delle Aree naturali protette.
6. Al Settore Politiche Ambientali e Transizione Ecologica risulta incardinata la Commissione Tecnica comunale per la Valutazione di Incidenza Ambientale che oltre a curare il procedimento e i pareri di V.Inc.A per Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) attivati da enti e soggetti terzi e diversi dall'Amministrazione comunale, cura l'aggiornamento e l'analisi propedeutiche alla formazione dei Piani ambientali di competenza del Settore, tra i quali, appunto, i richiamati piani di utilizzazione individuati dalla citata L.R. n° 14/88, all'art. 23.

Dato atto e rilevato che allo stato attuale il Comune ha redatto solo il “Piano d'Uso della Favorita”, adottato con significative prescrizioni con la Delibera di C.C. n. 294 del 08/09/2004 (<https://www.comune.palermo.it/amministrazione-trasparente.php?grp=3&lev=4&id=152>);

Ritenuto necessario e non più differibile redigere richiamati piani di utilizzazione individuati dalla citata L.R. n° 14/88, all'art. 23 per le Riserve ricadenti nel territorio cittadino e prima richiamate.

Atteso che la zona di pre-riserva della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino della Favorita risulta un contesto da immediatamente pianificare nella considerazione della potenzialità degli usi e della ricchezza di biodiversità (anche agricola) da tutelare e gestire.

Propone

1. **Avviare** la redazione piani di utilizzazione individuati dalla citata L.R. n° 14/88, all'art. 23 per le Riserve naturali orientate (RNO) di Monte Pellegrino, Capo Gallo e Grotta Molara e la Riserva naturale Integrata (RNI) di Grotta Conza istituite ai sensi della L.R. n° 14/88;
 2. **Dare priorità** alla redazione del Piano di Utilizzazione ex L.R. n° 14/88, art. 23 della zona di pre-riserva della Favorita della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino.
 3. **Assegnare** per competenza alla U.O. Mare e Coste, incardinata al Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve e coordinata dal F.T. Arch. Giovanni Sarta la redazione del Piano di Utilizzazione ex L.R. n° 14/88, art. 23 della zona di pre-riserva della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino della Favorita e dare atto che lo stesso rappresenta obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno 2024 con l'emanazione delle linee guida e della selezione dello scenario di Piano, secondo la seguente graduazione:
 - Risultato minimo atteso: Relazione sulle analisi e i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) che interessano la Favorita e il suo immediato contorno;
 - Parzialmente raggiunto: Aggiornamento delle analisi e degli studi propedeutici alla redazione della proposta di Piano (I semestre 2024);
 - Completamente raggiunto: Linee guida del Piano (I semestre 2024) e selezione dello scenario di Piano con le prime indicazioni di zonizzazioni e norme di attuazione (II semestre 2024).
1. **Stabilire** la seguente composizione dello Staff di Piano:
 - Responsabile del Procedimento: F.T. Arch. Giovanni Sarta
 - Gruppo di progettazione:
 - Coordinamento E.P. Arch. Francesco Naccari
 - Componenti:
 - F.T. Biol. Fabio Di Piazza
 - F.T. Ing. Deborah Spiaggia
 - F.T. Ing. Gesualdo Guarnieri
 - F.T. Amm. Dott. Gianpiero Migliore
 1. Notificare immediatamente il presente atto al Responsabile della UO Mare e Coste, F.T. Arch. Giovanni Sarta per redigere gli obiettivi di comparto 1° semestre 2024 con la seguente graduazione:
 - Risultato minimo atteso: Relazione sulle analisi e i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) che interessano la Favorita e il suo immediato contorno;

- Parzialmente raggiunto: Aggiornamento delle analisi e degli studi propedeutici alla redazione della proposta di Piano (I semestre 2024);

Completamente raggiunto: Linee guida del Piano (I semestre 2024)

**La Dirigente *ad interim* del Servizio progettazione lavori
e interventi sulla costa, parchi e riserve**
(Arch. Giuseppina Liuzzo)

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Letta e condivisa la superiore relazione;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- La L.R. 19/2020

DETERMINA

1. **Avviare** la redazione piani di utilizzazione individuati dalla citata L.R. n° 14/88, all'art. 23 per le Riserve naturali orientate (RNO) di Monte Pellegrino, Capo Gallo e Grotta Molara e la Riserva naturale Integrata (RNI) di Grotta Conza istituite ai sensi della L.R. n° 14/88;
2. **Dare priorità** alla redazione del Piano di Utilizzazione ex L.R. n° 14/88, art. 23 della zona di pre-riserva della Favorita della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino.
3. **Assegnare** per competenza alla U.O. Mare e Coste, incardinata al Servizio progettazione lavori e interventi sulla costa, parchi e riserve e coordinata dal F.T. Arch. Giovanni Sarta la redazione del Piano di Utilizzazione ex L.R. n° 14/88, art. 23 della zona di pre-riserva della Riserva naturale orientata (RNO) di Monte Pellegrino della Favorita e dare atto che lo stesso rappresenta obiettivo da raggiungere entro la fine dell'anno 2024 con l'emanazione delle linee guida e della selezione dello scenario di Piano, secondo la seguente graduazione:
 - Risultato minimo atteso: Relazione sulle analisi e i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) che interessano la Favorita e il suo immediato contorno;
 - Parzialmente raggiunto: Aggiornamento delle analisi e degli studi propedeutici alla redazione della proposta di Piano (I semestre 2024);
 - Completamente raggiunto: Linee guida del Piano (I semestre 2024) e selezione dello scenario di Piano con le prime indicazioni di zonizzazioni e norme di attuazione (II semestre 2024).
3. **Stabilire** la seguente composizione dello Staff di Piano:
 - Responsabile del Procedimento: F.T. Arch. Giovanni Sarta
 - Gruppo di progettazione:
 - Coordinamento E.P. Arch. Francesco Naccari
 - Componenti:
 - F.T. Biol. Fabio Di Piazza
 - F.T. Ing. Deborah Spiaggia
 - F.T. Ing. Gesualdo Guarnieri
 - F.T. Amm. Dott. Gianpiero Migliore

3. **Notificare** immediatamente il presente atto al Responsabile della UO Mare e Coste, F.T. Arch. Giovanni Sarta per redigere gli obiettivi di comparto 1° semestre 2024 con la seguente graduazione:
- Risultato minimo atteso: Relazione sulle analisi e i Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Azioni (P/P/P/I/A) che interessano la Favorita e il suo immediato contorno;
 - Parzialmente raggiunto: Aggiornamento delle analisi e degli studi propedeutici alla redazione della proposta di Piano (I semestre 2024);

Completamente raggiunto: Linee guida del Piano (I semestre 2024).

Il personale incaricato con il presente atto che versa nelle ipotesi di cui all'art.42 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm. ed ii. e dell'art.6 bis della L. n°241/90 rubricati "conflitto di interessi", nonché dell'art.35 bis del D. Lgs. n°165/2001, ovvero non in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla vigente normativa, è tenuto, entro il termine perentorio di giorni tre dal manifestarsi di tali condizioni ovvero dalla data del presente atto, a darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente ed al Capo Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP. ed è tenuto ad astenersi da qualsiasi prestazione professionale oggetto dell'incarico.

Il personale incaricato con il presente atto si impegna ad osservare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato con deliberazione di G.C. n°39 del 27/032014.

3. **Attestare** la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti D. Lgs. 267/2000.

**LA DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
E TRANSIZIONE ECOLOGICA**
(Arch. Giuseppina Liuzzo)